

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1222/2537

เด็ก ชาย ชชาติ พงษ์ รตโนภาส โดยนาย
มนตรี รตโนภาส

โจทก์

ผู้แทนโดยชอบธรรม

โจทก์

นางสาว เรือ รัตน์ รตโนภาส กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 1574 (12)

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 145

โจทก์ในคดีนี้เป็นคู่ความในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 448/2529 ของศาลชั้นต้น มี ม. เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมดำเนินคดีแทน คดีดังกล่าวถึงที่สุดด้วยการ ประนีประนอมยอมความในศาล แม้โจทก์จะเป็นผู้เยาว์และการทำสัญญา ประนีประนอมยอมความจะมีได้ขออนุญาตศาลก่อน คำพิพากษาตามสัญญา ประนีประนอมยอมความดังกล่าว ก็ย่อมผูกพันโจทก์ ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 หากโจทก์ไม่พอใจคำพิพากษาของศาลชั้นต้นอย่าง ใดก็ชอบจะอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา โจทก์จะฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำพิพากษา ตามสัญญาประนีประนอมยอมความหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า เดิมจำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 274/2529 หมายเลขแดงที่ 448/2529 ของศาลชั้นต้นได้ฟ้องโจทก์เป็นจำเลยขอให้เปิดทางภาระจำยอม ละเมิดและเรียกค่าเสียหาย ต่อมาศาลชั้นต้นได้ไต่ถามให้โจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลมีคำพิพากษายอม การทำสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว โจทก์มิได้รู้เห็นยินยอมทั้งไม่ได้รับอนุญาตจากศาลก่อน สัญญาประนีประนอมยอมความจึงไม่มีผลผูกพันและบังคับโจทก์ได้ ทำให้โจทก์ต้องเสียที่ดินบางส่วนตามโฉนดเลขที่ 8007 จำนวนเป็นเงินประมาณ 50,000 บาท ขอให้เพิกถอนคำพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 274/2529 หมายเลขแดงที่ 448/2529 ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองให้การว่า คดีเดิมได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อศาลโดยชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่า โจทก์จะฟ้องขอให้เพิกถอนคำพิพากษาศาลฎีกาตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้หรือไม่เห็นว่า คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 448/2529 ของศาลชั้นต้น โจทก์ในคดีนี้เป็นคู่ความในคดีนั้นโดยมีนายมนตรี รตโนภาส ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ดำเนินคดีแทนหากโจทก์ไม่พอใจในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นอย่างไรโจทก์ชอบที่จะอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา แต่โจทก์หาได้อุทธรณ์ไม่คดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว ดังนั้นถึงแม้โจทก์จะเป็นผู้เยาว์ค่า

พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวก็ย่อมผูกพันโจทก์ทั้งนี้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 โจทก์จะมาฟ้องขอให้ศาลเพิก
ถอนคำพิพากษาศาตามสัญญาประนีประนอมยอมความหาได้ไม่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พืพำกษำยััน

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-ถวิล ตรีเพชร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

1. การทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1574 จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน มิฉะนั้นผู้ใช้อำนาจปกครองจะกระทำมิได้ การทำสัญญาประนีประนอมยอมความก็เป็นนิติกรรมที่กฎหมายห้ามผู้ใช้อำนาจปกครองกระทำแทนผู้เยาว์ ต้องห้ามตามมาตรา 1574(12) การทำนิติกรรมที่ฝ่าฝืนมาตรา 1574 กล่าวคือ ทำนิติกรรมไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลก่อน นิติกรรมดังกล่าวย่อมไม่มีผลผูกพันผู้เยาว์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5225/2533) 2. ในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งกระทำในศาล โดยปกติถ้าเป็นคดีที่เกิดในท้องที่ที่มีศาลเยาวชนและครอบครัวก็ต้องให้ไปร้องขอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวก่อน เนื่องจากศาลที่ทำสัญญาประนีประนอมยอมความไม่มีอำนาจศาลใน

การอนุญาตให้ทำสัญญาประนีประนอมได้ แต่ถ้าเป็นท้องที่ที่ไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลซึ่งพิจารณาคดีที่จะขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลอาจมีคำสั่งอนุญาตให้ทำนิติกรรมไปได้ โดยไม่ต้องให้คู่ความไปร้องขออนุญาตเป็นคดีใหม่ บางครั้งปัญหามีว่าศาลในท้องที่ที่ไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัวได้ทำสัญญาประนีประนอมให้แก่คู่ความผู้เยาว์ไปโดยมิได้มีคำสั่งอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวได้เสียก่อน เช่นนี้ การทำสัญญาประนีประนอมยอมความจะผูกพันมีผลหรือไม่ ศาลฎีกาโดยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5455/2533 วินิจฉัยว่า "สัญญาประนีประนอมยอมความที่จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมทำแทนจำเลยที่ 3 ผู้เยาว์ในศาล โดยมิได้ขออนุญาตจากศาลตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1574 ก่อน แต่เป็นการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาลชั้นต้น ซึ่งมีอำนาจอนุญาตให้ผู้แทนโดยชอบธรรมทำแทนผู้เยาว์ และศาลชั้นต้นพิพากษตามยอมคดีถึงที่สุดแล้ว คำพิพากษตามยอมมีผลผูกพันจำเลยที่ 3 ผู้เยาว์ 3. คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำพิพากษาของศาล คำขอเช่นนี้ถือว่าเป็นคำขอที่ไม่ชอบ เพราะคำพิพากษาของศาลจะถูกเพิกถอนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามหากโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำพิพากษาศาลย่อมจะยกฟ้องไปได้ในชั้นรับฟ้อง และเนื่องจากเป็นการยกเพราะคำขอไม่ชอบเป็นเรื่องประเด็นแห่งคดี ศาลจะต้องยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 131(2) เท่านั้น จะสั่งไม่รับคำฟ้องไม่ได้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4670/2534 โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำพิพากษตามยอมของศาลชั้นต้นซึ่งตามกฎหมายคำพิพากษาของศาลจะเพิกถอนไม่ได้ เว้นแต่จะถูกแก้กลับโดยคำพิพากษาของศาลในลำดับสูงกว่า เมื่อคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาในข้อที่ไม่อาจพิพากษาให้ได้ศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะยกฟ้องโจทก์เสียได้ในชั้นตรวจคำฟ้อง ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับคำฟ้องและคืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์ทั้งหมดจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นพพรโพธิรังสิยากร